

案 號： 1137061268

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 11 月 28 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131954777 號

相關法條： 訴願法 第 58、81 條

行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則 第 26 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137061268 號

訴願人 胡○倫

代理人 陳○駿 律師

代理人 洪○辰 律師

原處分機關 新北市政府警察局新店分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 7 月 13 日書面告誡（案件編號：11303210490-01）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。

事 實

緣訴願人於不詳時間，無正當理由將自己向台新國際商業銀行申請開立之帳戶（帳號末 4 碼為 0000，下稱系爭帳戶）交付、提供他人使用，案經原處分機關審查，認訴願人無正當理由將系爭帳戶交付、提供予他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，違反修正前（下同）洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項（民國（下同）113 年 7 月 31 日條次變更為第 22 條第 1 項，內容配合修正條文第 6 條文字修正）規定，遂依同條第 2 項（113 年 7 月 31 日條次變更為第 22 條第 2 項，內容未修正）規定，以 113 年 7 月 13 日書面告誡（案件編號：11303210490-01）裁處訴願人告誡。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：訴願人為一般網路平台，本會以系爭帳戶與他人進行交易往來，系爭帳戶至今仍在訴願人之管領權限，並無將自己之帳戶交付、提供予他人使用之情形，自無故意或過失之情形。且原處分違反處罰法定原則、法律不溯及既往原則、法律保留原則，應予撤銷等語。
- 二、答辯意旨略謂：事實：一、本分局於 113 年 7 月 13 日案件編號 11303210490-1 違反洗錢防制法書面告誡。二、上開處分書已於 113 年 7 月 13 日合法送達，並由訴願人親自收領，訴願人不服，於 113 年 8 月 1 日提起訴願等語。

理 由

- 一、按洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項、第 2 項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違

反前項規定者，亦同（第 2 項）。」、113 年 7 月 31 日修正公布後洗錢防制法（下稱修正後洗錢防制法）第 22 條第 1 項、第 2 項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。」。

二、復按訴願法第 58 條第 2 項及第 3 項規定：「原行政處分機關對於前項訴願應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認訴願為有理由者，得自行撤銷或變更原行政處分，並陳報訴願管轄機關（第 2 項）。原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關（第 3 項）。」。又行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 2 項規定：「原行政處分機關答辯欠詳或逾期不答辯，而事實未臻明確者，受理訴願機關得依職權調查事實逕為決定，或認訴願為有理由而逕行撤銷原行政處分，責令另為行政處分，以加重其責任。」。

三、本件前經原處分機關以 113 年 9 月 20 日新北警店刑字第 1134081092 號函檢送 113 年 8 月 27 日答辯書到府。惟前揭答辯書事實欄並未具體詳述本件違規事實過程（即訴願人如何無正當理由將自己之帳戶交付、提供予他人使用之行為過程），理由欄亦未說明訴願人前揭行為如何符合洗錢防制法第 15 條之 2 第 1 項規定，僅於答辯理由就訴願人所主張之事由予以指駁，且未檢附本件相關證據資料。經本府分別以 113 年 10 月 1 日新北府訴行字第 1131960689 號及 113 年 10 月 14 日新北府訴行字第 1132030409 號函請原處分機關就前揭應說明事項提出補充答辯書，並載明前揭行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 2 項規定，促請注意。然原處分機關迄今亦未就前揭應說明事項提出補充答辯書，亦未檢附相關證據資料，致本件事實未臻明確，依前揭行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 26 條第 2 項規定，爰將**原處分撤銷**，由原處分機關查明後另為適法之處分，以資妥適。

六、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 李永裕

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 113 年 11 月 28 日